GEN 1.2 ENTRÉE, TRANSIT ET SORTIE DES AÉRONEFS
ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT

RÈGLEMENT / *REGULATION*
CONCERNANT L'ADMISSION - LE TRANSIT - LE DÉPART
CONCERNING THE ENTRY - THE TRANSIT - THE DEPARTURE
(DOUANE - POLICE - SANTÉ)
(CUSTOMS - IMMIGRATION - HEALTH)

DOUANE :

AÉRONEFS A L'ENTRÉE ET A LA SORTIE :

- Obligation d'effectuer le premier atterrissage ou le dernier décollage d'un aérodrome douanier
  COTONOU/Cadjehoun
- Déclaration générale
- Manifeste marchandise

AÉRONEFS EN TRANSIT OU ESCALE TECHNIQUE :

- Obligation d'effectuer le premier atterrissage ou le dernier décollage d'un aérodrome douanier
- Déclaration générale

CUSTOMS :

AIRCRAFT ENTRY AND DEPARTURE :

- *Obligation to perform the first landing or the final take-off from a customs aerodrome:*
  COTONOU/Cadjehoun
- *General Declaration*
- *Cargo Manifest*

AIRCRAFT TRANSIT OR TECHNICAL STOP :

- *Obligation to perform the first landing or the final take-off from a customs aerodrome*
- *General Declaration*

POLICE :

AÉRONEFS A L'ARRIVÉE, AU DÉPART, EN TRANSIT :

- Déclaration générale
- Manifeste passagers

IMMIGRATION :

AIRCRAFT ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE :

- *General Declaration*
- *Passenger Manifest*

SANTÉ :

AÉRONEFS A L'ARRIVÉE, AU DÉPART :

- Déclaration générale
- Manifeste passagers

AÉRONEFS EN TRANSIT

- Aucune formalité

HEALTH :

AIRCRAFT ENTRY AND DEPARTURE :

- *General Declaration*
- *Passenger Manifest*

AIRCRAFT TRANSIT

- *No formality*

CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE SURVOL ET D'ATTERRISSAGE DU TERRITOIRE DU BÉNIN PAR LES AÉRONEFS ÉTRANGERS (Décret N° 89-108 du 24 Mars 1989)

OVERFLIGHT AND LANDING AUTHORIZATIONS REQUIREMENTS AND PROCEDURES ON THE BENIN TERRITORY BY FOREIGN AIRCRAFT
(Decree N° 89-108 of 24 March 1989)

TITRE I - GÉNÉRALITÉS

Article 1er

L'espace aérien au-dessus du Territoire Béninois, y compris au-dessus de ses eaux territoriales, relève de la souveraineté complète et exclusive de la République du Bénin.

Article 2

Les aéronefs étrangers, ainsi que leur équipage lors de leur survol du Territoire Béninois, de leur atterrissage, de leur séjour sur ce territoire et de leur décollage sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur en République du Bénin.

Article 3

Les aéronefs étrangers qui veulent utiliser les aérodromes béninois doivent, sous réserve de l'atterrissage forcé, effectuer obligatoirement leur premier atterrissage et leur dernier décollage sur un aérodrome douanier.

Toutefois, le Ministère chargé de l'Aviation Civile, après accord de l'Administration des douanes, peut autoriser certains aéronefs étrangers à effectuer leur premier atterrissage sur un aérodrome non doté de services douaniers.

TITRE II - DÉFINITIONS

Article 4

Aux fins du présent décret, les termes et les expressions suivants ont les significations ci-après :

a) "Aéronefs d'Etat" signifie tout aéronef utilisé pour les services militaires, de douane ou de police ou tout aéronef civil utilisé d'une manière permanente ou temporaire par un service public. Les autres aéronefs sont considérés comme "aéronefs civils".

b) "Aérodrome" signifie toute surface définie sur la terre ou sur l'eau comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel, destinée à être utilisée en totalité ou en partie pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

c) "Service aérien de transport public" signifie tout service aérien qui a pour objet le transport contre rémunération de personnel, de fret ou de courrier.

d) "Travail aérien" signifie tout vol pa leque un travail est effectué à l'aide d'un aéronef et notamment :
- les prises de vues aériennes ou relevés aérotopographiques ;
- les jets d'objets ou de matières à des fins agricoles ou d'hygiène publique ;
- toute forme de publicité à l'aide notamment de panneaux remorqués, d'écritures ou de haut-parleurs à bord ;
- l'exploitation du sol, du sous-sol, des fonds marins, des phénomènes atmosphériques, des vols d'acridiens ou d'oiseaux migrateurs ;
- l'instruction de vol dans les écoles et centres d'entraînement.

e) "Vol privé" signifie tout vol qui ne rentre pas dans les catégories définies aux paragraphes "c" et "d" ci-dessus.

TITLE I - GENERAL

Article 1

The airspace above the Benin Territory, including above its territorial waters, is placed under the complete and exclusive sovereignty of Republic of Benin.

Article 2

The foreign aircraft, as well as their crew during the overflight of the Benin Territory, the landing, the stop on this territory and the take-off must to comply with laws and regulations in force in Republic of Benin.

Article 3

The foreign aircraft using Benin aerodromes must, except forced landing, perform necessarily their first landing and their final departure from a customs aerodrome.

However, the Ministry in charge of Civil aviation, after Customs administration agreement, can authorize some foreign aircraft to perform their first landing on an aerodrome that is not provided with customs services.

TITLE II - DEFINITIONS

Article 4

For the purpose of the present decree, the following terms and expressions have the meanings indicated below:

a) "State Aircraft" means any aircraft used for military service, customs or police or any civil aircraft used by a public service on a permanent or temporary basis. The other aircraft are considered as "civil aircraft".

b) "Aerodrome" means any defined area on land or water including possibly any buildings, installations and equipment to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft.

c) "Public Transport Air Service" means any air service that has for purpose the transport against remuneration of passengers, cargo or mail.

d) "Aerial Work" means any flight whereby a work is executed with the use of an aircraft and notably:
- *aerial photography or aerial topographical survey;*
- *all throwing of things or products used for agricultural purposes or public hygiene;*
- *all kinds of advertising with the use notably of towed billboards, writing panels or loudspeakers on board;*
- *the exploitation of soil, subsoil, sea bottoms, atmospheric phenomena, flight of locusts or migrating birds;*
- *the flight instruction in schools and training centres.*

e) "Private Flight" means any flight that doesn't include in the categories defined to the above paragraphs "c " and "d" .

f) "Service aérien régulier de transport public" signifie tout service de transport aérien qui assure, par une série de vols accessibles au public un trafic entre deux ou plusieurs points, fixés à l'avance, suivant des itinéraires approuvés et conformément à des horaires préétablis et publiés avec une fréquence et une régularité telles que ces vols constituent une série systématique.

g) "Service aérien (ou vol) non régulier de transport public" signifie tout service de transport aérien qui ne réunit pas les caractéristiques énumérées au paragraphe précédent.

h) Les services aériens de transport public (réguliers et non réguliers) sont réputés "internationaux" s'ils empruntent l'espace aérien de deux ou plusieurs Etats.

i) "Escale non commerciale" signifie un atterrissage ayant un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courriers.

j) "Escale commerciale" signifie un atterrissage effectué dans le but d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courriers.

f) "Public Transport Scheduled Air Service" means any air transport service that provides by a lot of flights accessible to the public, a traffic between two or several points, fixed in advance, following approved routes and in accordance with pre-established timetables and published with a frequency and a regularity as these flights constitute systematic series.

g) "Public Transport Non-Scheduled Air Service" (or flight) means any air transport service that doesn't satisfy the specifications listed in the precedent paragraph.

h) The Public Transport Air Services (Scheduled or non-scheduled) are qualified "international" if they use the airspace of two or many states.

i) "Non-commercial stop" means a landing performed with another proposal that the embarking or disembarking of passengers, cargo or mails.

j) "Commercial stop" means a landing performed in the goal to embark or to disembark passengers, cargo or mails.

TITRE III - CONDITIONS D'OBTENTION DES AUTORISATIONS

1°- SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS INTERNATIONAUX DE TRANSPORTS PUBLICS

Article 5

Les aéronefs civils étrangers ne peuvent effectuer des services aériens réguliers internationaux de transport public en République du Bénin qu'en vertu d'accords ou conventions internationaux conclus entre la République du Bénin et l'Etat d'immatriculation ou aux termes d'une autorisation spéciale et temporaire.

Article 6

Les demandes d'autorisation de services aériens réguliers internationaux de transport public en vertu d'accords ou conventions internationaux sont adressées directement au Ministère chargé de l'Aviation Civile.

Elles doivent contenir les données suivantes : - nom de l'entreprise aérienne désignée pour

- nom de l'entreprise aérienne désignée pour exploiter les services aériens réguliers ;
- type d'aéronef utilisé, immatriculation dudit aéronef ;
- horaire de services aériens (itinéraire, fréquence des vols, heures exactes d'atterrissage et décollage).

Article 7

Le Ministre chargé de l'Aviation Civile informe directement les requérants qui ont demandé l'autorisation de la suite réservée à leur demande.

Article 8

Les demandes d'autorisation spéciale et temporaire de services aériens réguliers internationaux de transport en faveur d'une entreprise aérienne, qui a la nationalité d'un Etat, avec lequel le Bénin n'a pas conclu d'accord aérien, sont adressées au Ministre chargé de l'Aviation Civile pour étude. L'autorisation de ce Ministère est communiquée au requérant.

TITLE III - CONDITIONS TO OBTAIN AUTHORIZATIONS

1°- *PUBLIC TRANSPORT INTERNATIONAL SCHEDULED AIR SERVICES*

Article 5

Foreign aircraft are not allowed to operate public transport international scheduled air services in Republic of Benin that only in accordance with agreements or international conventions signed between the Republic of Benin and the registration state or under the terms of a special and temporary authorization.

Article 6

The requests for authorization to operate public transport international scheduled air services in accordance with agreements or international conventions are to be addressed directly to the Ministry in charge of Civil Aviation.

They must include the following elements:

- *name of the airline appointed to operate the scheduled air services;*
- *type of aircraft used, registration of the aircraft;*
- *air services timetables (routes, flights frequency, landing and takeoff precise hours).*

Article 7

The Minister in charge of Civil Aviation informs directly the applicants who asked for the authorization of the result of their request.

Article 8

The requests for special and temporary authorization to operate public transport international scheduled air services in favour of an airline, which has the nationality of a State with which the Benin didn't conclude air agreement, are to be addressed for examination to the Minister in charge of Civil Aviation. The authorization of this Minister is communicated to the applicant.

2°- VOLS D'AÉRONEFS D'ÉTATS ÉTRANGERS

Article 9

Aucun aéronef d'Etat aux termes de la convention relative à l'Aviation Civile Internationale ne peut survoler le Territoire de la République du Bénin ou y atterrir, sauf autorisation donnée par voie d'accord spécial. Toute demande doit parvenir au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au minimum quatre jours ouvrables avant l'exécution du vol. Cette dernière sera effectuée conformément aux conditions de l'autorisation.

Article 10

Les autorisations sont accordées par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération qui informe l'Etat requérant et le Ministère chargé de l'Aviation Civile

3°- VOLS NON RÉGULIERS INTERNATIONAUX DE TRANSPORT PUBLIC AVEC ESCALES COMMERCIALES EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Article 11

Les aéronefs civils étrangers, qui veulent effectuer des vols non réguliers internationaux de transport public au-dessus du territoire béninois avec escale commerciale sur ce territoire, doivent obtenir une autorisation préalable.

Article 12

Les demandes d'autorisation sont adressées à la Direction chargée de l'Aviation Civile au minimum 10 jours ouvrables avant l'exécution du vol.

Elles doivent comporter les éléments suivants :

- nom de l'exploitant et, s'il y a lieu, nom de l'affréteur de l'aéronef ;
- type de l'aéronef ;
- marques de nationalité et d'immatriculation et indicatif du vol ;
- description de l'ensemble de la route du vol, comprenant l'aérodrome de départ, les aérodromes d'escale et l'aérodrome de destination finale ;
- objet du vol ;
- nombre, origine et destination des passagers ;
- nature, poids, origine et destination du fret ;
- expéditeur ou destinataire du frêt embarqué ou débarqué en République du Bénin ;
- date du vol.

Article 13

La Direction chargé de l'Aviation Civile informe dans les meilleurs délais le requérant, et les commandants d'aérodromes intéressés de la suite réservée à la demande.

4°- VOLS DE TRAVAIL AÉRIEN

Article 14

Pour effectuer des vols de travail aérien au-dessus du territoire béninois, les aéronefs civils étrangers doivent obtenir une autorisation préalable de la part de la Direction chargée de l'Aviation Civile.

2°- *FOREIGN STATE AIRCRAFT FLIGHTS*

Article 9

No state aircraft in accordance with the convention on the International Civil Aviation Civil is not allowed to overfly the territory of Republic of Benin or to land in it, except authorization given by a special agreement procedure. All request must be addressed to the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation at least four working days before the flight execution. This last will be operate in accordance with the authorization conditions.

Article 10

The authorizations are allowed by the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation that will inform the applicant state and the Ministry in charge of Civil Aviation.

3°- *PUBLIC TRANSPORT INTERNATIONAL NON SCHEDULED FLIGHTS WITH COMMERCIAL TRAFFIC STOPS IN REPUBLIC OF BENIN*

Article 11

Foreign civil aircraft that want to operate public transport international non scheduled flights above the territory of Benin with commercial traffic stop in this territory, must to obtain a previous authorization.

Article 12

All authorization requests must be addressed to the Directorate in charge of Civil Aviation at least 10 working days before the flight execution.

They must include the following elements:

- *name of operator and if necessary, name of the aircraft freighter;*
- *type of aircraft;*
- *nationality and registration marks and flight indicative;*
- *description of the complete flight routes including the departure aerodrome, stopover aerodromes and arrival aerodrome;*
- *flight purpose;*
- *number, departure and final destination of passengers;*
- *nature, weight, origin and destination of freight;*
- *sender or recipient of freight embarked or disembarked in Republic of Benin;*
- *date of the flight.*

Article 13

The Directorate in charge of Civil Aviation informs the applicant as soon as possible, and the interested aerodromes Chiefs about the result reserved to the request.

4°- *AERIAL WORK FLIGHTS*

Article 14

To operate aerial work flights above the Benin territory, foreign civil aircraft must obtain a previous authorization delivered by the Directorate in charge of Civil Aviation.

Article 15

Les demandes d'autorisation doivent comporter les éléments suivants :

- nom et adresse du requérant ;
- type de l'aéronef ;
- marque de nationalité et d'immatriculation et indicatif d'appel ;
- objet du vol ;
- organisme béninois en faveur duquel le travail aérien sera effectué ;
- itinéraire complet ou zone de travail ;
- date des vols et aérodromes béninois sur lesquels des atterrissages sont prévus.

Article 16

La Direction chargée de l'Aviation Civile informe dans les meilleurs délais le requérant et les commandants d'aérodromes intéressés de la suite réservée à la demande.

TITRE IV - FORMES DES DEMANDES D'AUTORISATIONS

Article 17

Les demandes d'autorisations mentionnées dans les articles 6 et 12 du présent décret doivent être adressées sous forme de lettre, message du Réseau du service fixe des télécommunications aéronautique (RSFTA) ou télégramme avec réponse payée.

Article 18

Les vols ne doivent être entrepris que lorsqu'une réponse favorable a été donnée à la demande d'autorisation et reçue par le requérant ou le commandant de bord de l'aéronef.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 20

Les modalités d'application du présent décret seront fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'Equipement et des Transports, du Ministre de la Défense et des Forces Armées et du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Article 21

Le Ministre chargé de l'Aviation Civile, le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publiée au Journal Officiel.

Pour les "vols privés" les demandes d'autorisation sont adressées à la Direction chargée de l'Aviation Civile au minimum 10 jours ouvrables avant l'exécution du vol.

Elles doivent comporter les éléments suivants :

A/ Nom de l'exploitant
B/ Type de l'aéronef et immatriculation
C/ Date et heures prévues de survol ou d'atterrissage
D/ Membres d'équipage
E/ Nombre de personnes à bord
F/ Motif du voyage
G/ Itinéraire complet

Article 15

The authorization requests must include the following elements:

- *name and address of the applicant;*
- *type of aircraft;*
- *nationality and registration marks and flight indicative;*
- *flight purpose;*
- *Benin organism in favour of which aerial work will be performed;*
- *complete route or working area;*
- *date of flights and Benin aerodromes on which landings are expected.*

Article 16

The Directorate in charge of Civil Aviation informs the applicant as soon as possible, and the interested aerodromes Chiefs about the result reserved to the request.

TITLE IV - REQUEST FOR AUTHORIZATION FORMS

Article 17

The requests for authorization indicated in the articles 6 and 12 of the present decree must be addressed in the form of letter, message from the aeronautical fixed telecommunication network (AFTN) or telegram with paid answer.

Article 18

The flights must not be operated that only when a positive answer has been allowed to the request for authorization and received by the applicant or by the pilot in command of the aircraft.

TITLE V - VARIOUS ARRANGEMENTS

Article 19

Are abrogated any previous arrangements contrary to the present decree.

Article 20

The application conditions of the present decree will be fixed by a joint decree of the Minister of Equipment and Transport, the Minister of Defence and Army Forces and the Minister of Foreign Affairs and Cooperation.

Article 21

The Minister in charge of Civil Aviation, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Nation Defence are, each in what concerns it, in charge of the execution of the present decree that will be published in the Official Journal.

For "private flights", the requests for authorization are addressed to the Directorate in charge of Civil Aviation at least 10 working days before the flight execution.

They must include the following elements :

A/ Name of the operator
B/ Type of aircraft and registration
C/ Date and expected hours of overflight or landing
D/ Crew Members
E/ Persons on board
F/ flight purpose
G/ Complete route

PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE